

0012111-71.2021.8.26.0554

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de

Prisão em Flagrante - 2132493/2021 - 2º Distrito Policial de Santo André, 17933649

- 2º Distrito Policial de Santo André, 1718/2021 - 2º Distrito Policial de Santo André

Autor:

Justiça Pública

Réu:

David Natan ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0012111-71.2021.8.26.0554 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0012111-71.2021.8.26.0554

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de

Prisão em Flagrante - 2132493/2021 - 2º Distrito Policial de Santo André, 17933649

- 2º Distrito Policial de Santo André, 1718/2021 - 2º Distrito Policial de Santo André

Autor:

Justiça Pública

Réu:

David Natan Ferreira da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Vistos.

O Ministério Público de São Paulo denunciou David Natan Ferreira da Silva, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 15 de maio de 2021, por volta das três horas, na Travessa Avanhanda, 01, Jardim Alzira Franco, nesta cidade, o acusado junto com Deivid Lelis Dias, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo, para

entrega ao consumo de terceiros, 48 gramas de cocaína, acondicionados em 63 sacos plásticos, 9,5 gramas de cocaína na forma de "crack", acondicionados em 48 eppendorfs, e 89 gramas de "Cannabis sativa L.", acondicionados em 31 sacos plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 06, laudo de constatação de fls. 09/11 e laudo do exame químico-toxicológico a ser juntado oportunamente.

Eis a descrição dos fatos na peça acusatória: Segundo o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico de drogas, momento em que avistaram os indiciados e decidiram abordá-los. DAVID NATAN tentou fugir ao perceber a presença dos policiais e gritou para o comparsa DEIVID: "molho, polícia!". Durante a fuga, DEIVID dispensou uma bolsa azul que trazia consigo. Os policiais localizaram a bolsa dispensada contendo as drogas acima descritas, bem como a quantia de R\$ 161,00 em dinheiro. Com o indiciado DEIVID, os policiais encontraram uma carteira com a quantia de R\$ 609,00 em espécie. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento, a localização de dinheiro e as circunstâncias da prisão, demonstram que as substâncias se destinavam ao comércio.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 182/188). A denúncia foi recebida em 28/10/2021 (fls. 190/192), seguindo-se a citação, com apresentação da resposta à acusação (fls. 182/188).

Não foi concedida a absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento, pelo Representante do Ministério público foi requerido a utilização da prova emprestada do feito nº 15011097220218260540. Houve a concordância do defensor constituído pelo réu, sendo então, deferido. Foi realizado o interrogatório do acusado.

As alegações finais foram apresentadas oralmente, pelo Representante do Ministério Público, pleiteando a condenação, no termos da denúncia. Pela defesa, em memoriais foi pleiteado a absolvição do acusado, uma vez que com ele nada foi encontrado.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A testemunha Adriano disse que estava em patrulhamento quando avistaram 2 indivíduos um deles quis correr e outro gritou polícia. Ele confessou ser olheiro. Outro correu e tentou dispensar a bolsa com entorpecente. Foi localizado aproximadamente R\$ 100,00. O primeiro indivíduo gritou. Estava sem nada. O outro estava com a bolsa e correu. Não se recorda detalhes da bolsa. O indivíduo que correu jogou a bolsa no chão. O dinheiro estava no bolso dele. O primeiro disse que era olheiro e o segundo disse que estava praticando a venda plá primeira vez. Com o primeiro não foi localizado droga nem dinheiro. O local é conhecido com ponto de venda de drogas.

A testemunha Carlos disse que estava em patrulhamento quando um rapaz viu a viatura e gritou polícia. Foi atrás do segundo que estava com a bolsa que tinha entorpecente. Com ele foi encontrado dinheiro. O primeiro somente gritou. Ele não estava vendendo. Viu quando o segundo dispensou a bolsa. A viela era sem saída. A diligência foi de madrugada. O local é conhecido como ponto de venda de drogas.

O corréu, em seu interrogatório confessou os fatos. E disse que o réu David estava de olheiro.

O réu, em seu interrogatório, disse que estava na viela e tinha acabado de fumar um baseado. Os policiais vieram e o abordaram. Não tinha nada em seu poder. Conhecia ele Deivid de vista. Não trabalha com o réu. Não correu, mas sim, os policiais vieram a seu encontro. Se tivesse gritado ele não teria sido preso.

Com efeito, no caso em apreço embora existam indícios que o réu David estivesse no local dos fatos atuando exercendo a função de "olheiro", os elementos trazidos pelas testemunhas em seus depoimentos e pelo corréu, não são suficientes para o decreto condenatório.

As testemunhas disseram que o réu gritou "polícia", contudo, nada foi localizado em

seu poder, nem droga nem dinheiro.

Ademais, o réu não reagiu a prisão.

Diante de tal quadro, levando-se em conta a carência probatória e ainda que restam dúvidas quanto ao crime em questão, impõe-se a absolvição no caso em tela. Como é cediço, em casos de dúvida, de provas colidentes ou de insuficiência probatória, o respeito à máxima da presunção de inocência impõe a absolvição do acusado como medida de justiça.

Sobre a presunção de inocência, ensina-nos Aury Lopes Jr. (Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional, vol I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p.178/19): ...é princípio fundamental de civilidade, fruto de uma opção garantista a favor da tutela da imunidade dos inocentes, ainda que para isso tenhasse que pagar o preço da impunidade de algum culpável. Isso porque, ao corpo social, lhe basta que os culpados sejam geralmente punidos, pois o maior interesse é que todos os inocentes, sem exceção, estejam protegidos. Se é verdade que os cidadãos estão ameaçados pelos delitos, também o estão pelas penas arbitrárias, fazendo com que a presunção de inocência não seja apenas uma garantia de liberdade e de verdade, senão também uma garantia de segurança (ou de defesa social), enquanto segurança oferecida pelo Estado de Direito e que se expressa na confiança dos cidadãos na Justiça. É uma justiça que se oferece ao arbítrio punitivo.

Logo, mesmo que implique a absolvição de um culpado, a presunção da inocência deve ser integralmente aplicada quando nos autos não subsiste a certeza indispensável à prolação de um decreto condenatório, sendo certo que muito mais grave e deletério a um Estado Democrático de Direito do que soltar um culpado é impor a um inocente uma condenação penal e submetê-lo aos rigores e amarguras de uma pena privativa de liberdade. A responsabilidade penal deve estar estreme de dúvidas e não pode ser atribuída a um sujeito de maneira precipitada. É preciso que as provas carreadas aos autos demonstrem de forma inequívoca que o acusado foi do crime, de maneira que seja possível lhe imputar a prática do delito, o que não ocorreu no caso em questão. Fato é que, sem a taxatividade própria do direito penal, impossível exarar decreto condenatório, até mesmo porque: "O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação" (Ac. un. da 5a. Câ., de 19-7-77, na Ap. n. 162.055, de Jaú, rel. GOULART SOBRINHO, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313).

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de ABSOLVER o réu David Natan Ferreira da Silva pela prática do delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA